Contrato de Arrendamiento de Muestra con Hoja de Trabajo de Análisis

PARTE 1: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESIDENCIAL DE MUESTRA

1. PARTES Y PROPIEDAD

Este Contrato de Arrendamiento Residencial ("Contrato") se celebra entre **Bayview Properties LLC** ("Arrendador") y _____ ("Inquilino") en esta fecha: _____.

El Arrendador acuerda rentar al Inquilino y el Inquilino acuerda rentar del Arrendador, solo para propósitos residenciales, la propiedad ubicada en: _____ ("Propiedad"), bajo los siguientes términos y condiciones:

2. PLAZO

Este contrato comenzará el _____ y continuará por un período de 12 meses, terminando el _____.

Si el Inquilino desocupa antes de que termine el plazo, el Inquilino será responsable del saldo de la renta por el resto del plazo. **Este contrato se renueva automáticamente por otro plazo de 12 meses a menos que el Inquilino dé aviso por escrito con 60 días de anticipación antes de la fecha de vencimiento.**

3. RENTA

El Inquilino acuerda pagar $_____ por mes como renta, pagadero por adelantado el primer día de cada mes al Arrendador en la dirección especificada por el Arrendador.

La renta debe pagarse con cheque, cheque certificado o giro postal. **El Arrendador no acepta efectivo ni pagos digitales.**

Si la renta no se recibe antes del día 5 del mes, el Inquilino acuerda pagar un cargo por retraso de **10% de la renta mensual**. Los cheques devueltos incurrirán en un cargo de $50 por ocurrencia.

El Arrendador se reserva el derecho de aumentar la renta con 30 días de aviso por escrito en cualquier momento durante el plazo del contrato.

4. DEPÓSITO DE SEGURIDAD

El Inquilino proporcionará un depósito de seguridad de $_____ al momento de firmar este contrato. **Este depósito se mantendrá en una cuenta de depósito en garantía en First National Bank.**

Este depósito se aplicará a daños o renta no pagada más allá del desgaste normal. **Dentro de los 30 días después de que el Inquilino haya desocupado la propiedad, el Arrendador devolverá el depósito con un estado de cuenta detallado de cualquier deducción.**

El Inquilino acepta la limpieza profesional de alfombras al momento de desocupar, el costo de la cual se deducirá del depósito de seguridad independientemente de la condición de las alfombras.

5. SERVICIOS PÚBLICOS

El Inquilino será responsable de los siguientes servicios públicos:

- Electricidad
- Gas
- Agua y alcantarillado
- Recolección de basura
- Internet y cable

Si alguna factura de servicios permanece sin pagar después de 15 días, el Arrendador puede pagar el monto pendiente y facturar al Inquilino con una tarifa administrativa del 15% añadida.

6. OCUPACIÓN E INVITADOS

La propiedad será ocupada únicamente por el(los) Inquilino(s) nombrado(s) y los siguientes menores: _____

Los invitados no pueden quedarse más de 3 días consecutivos sin el permiso por escrito del Arrendador. El Arrendador se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier invitado a discreción exclusiva del Arrendador.

Cualquier persona que permanezca más de 7 días en cualquier período de 30 días será considerada un ocupante no autorizado, resultando en un cargo de $100 por día o terminación del contrato a opción del Arrendador.

7. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

El Inquilino mantendrá la propiedad limpia, sanitaria y en buen estado. El Inquilino notificará al Arrendador prontamente de cualquier defecto o necesidad de mantenimiento por escrito.

El Arrendador mantendrá el techo, paredes exteriores, componentes estructurales y áreas comunes, y mantendrá todo el equipo eléctrico, de plomería, calefacción y aire acondicionado en funcionamiento.

El Inquilino será responsable de todas las reparaciones menores bajo $150 incluyendo pero no limitado a destapar desagües, reemplazar bombillas y control de plagas.

El Inquilino debe reportar problemas de mantenimiento dentro de 24 horas o será responsable de cualquier daño resultante.

8. ENTRADA E INSPECCIÓN

El Arrendador se reserva el derecho de entrar a la propiedad en cualquier momento para inspeccionar la propiedad, hacer reparaciones o mostrar la propiedad a posibles inquilinos.

El Inquilino no negará injustificadamente el consentimiento para entrar. **El Arrendador intentará proporcionar aviso cuando sea posible pero no está obligado a hacerlo.**

9. ALTERACIONES Y MEJORAS

No se harán alteraciones, adiciones o mejoras por el Inquilino sin el consentimiento previo por escrito del Arrendador. Cualquier alteración de este tipo, incluyendo las autorizadas, permanecerá como parte de la propiedad y será propiedad del Arrendador sin compensación al Inquilino.

Esto incluye, pero no se limita a, pintar, empapelar, colgar accesorios, instalar estantes o hacer cualquier agujero en las paredes.

10. RUIDO Y CONDUCTA

El Inquilino acuerda no causar ni permitir ningún ruido o actividad que perturbe la paz y tranquilidad de otros inquilinos y vecinos. **Esto incluye tocar instrumentos musicales, televisión o radio entre las 10:00pm y las 8:00am.**

11. MASCOTAS

No se permiten mascotas de ningún tipo en la propiedad sin el consentimiento por escrito del Arrendador. Si se encuentra evidencia de una mascota, se cobrará al Inquilino un cargo de $500 y $25 por día hasta que la mascota sea removida.

12. ABANDONO

Si el Inquilino está ausente de la propiedad por 7 días consecutivos mientras la renta no está pagada, el Arrendador puede considerar la propiedad abandonada. El Arrendador tendrá el derecho de entrar, remover las pertenencias del Inquilino y volver a rentar la propiedad. Las pertenencias del Inquilino se considerarán abandonadas y pueden ser desechadas a discreción del Arrendador.

13. RESPONSABILIDAD

El Inquilino acuerda indemnizar y mantener indemne al Arrendador de toda responsabilidad, pérdida o daño que surja de cualquier molestia o daño hecho o sufrido en la propiedad por el Inquilino, su familia, invitados o visitantes. El Arrendador no será responsable de ningún daño o lesión al Inquilino, su familia, invitados o visitantes, ni a ninguna propiedad que ocurra en la propiedad o áreas comunes.

Se recomienda encarecidamente al Inquilino que obtenga un seguro de inquilino para proteger sus pertenencias y proporcionar cobertura de responsabilidad.

14. INCUMPLIMIENTO

Si el Inquilino no cumple con cualquier término o condición de este contrato, o no paga la renta cuando se debe, el Arrendador puede terminar este contrato y recuperar la posesión a través de procedimientos legales.

El Inquilino renuncia a todos los derechos de aviso si ocurre una violación del contrato. El Arrendador puede terminar inmediatamente el contrato e iniciar procedimientos de desalojo a discreción exclusiva del Arrendador.

15. HONORARIOS DE ABOGADOS

En caso de cualquier acción legal relacionada con este contrato, la parte ganadora tendrá derecho a todos los costos incurridos incluyendo honorarios razonables de abogados. El Inquilino acuerda pagar todos los costos de cobranza y honorarios de abogados incurridos por el Arrendador para hacer cumplir los términos de este contrato o para recuperar la posesión de la propiedad.

16. SEPARABILIDAD

Si cualquier porción de este contrato se considera inválida o inaplicable, las disposiciones restantes permanecerán en plena vigencia y efecto.

17. FIRMAS

Al firmar abajo, el Inquilino reconoce haber leído y comprendido todos los términos y condiciones de este contrato y acepta estar obligado por ellos.

Arrendador: _____ Fecha: _____

Inquilino: _____ Fecha: _____

PARTE 2: HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL CONTRATO

Instrucciones de Análisis del Contrato

Revisa cuidadosamente el contrato de arrendamiento de muestra y responde las siguientes preguntas. Presta especial atención a las posibles cláusulas de "señal de alerta" que pueden ser injustas o incluso ilegales en algunas jurisdicciones.

1. Identificación de Términos Básicos

Plazo del Contrato: _____

Monto de Renta Mensual: _____

Monto del Depósito de Seguridad: _____

Monto/Porcentaje de Cargo por Retraso: _____

Aviso Requerido Antes de Desocupar: _____

2. Responsabilidades del Inquilino (Lista al menos 5)

3. Responsabilidades del Arrendador (Lista al menos 3)

4. Cláusulas Problemáticas (Identifica al menos 5 cláusulas de "señal de alerta" y explica por qué son preocupantes)

5. Preguntas para el Arrendador (Lista al menos 5 preguntas que harías antes de firmar este contrato)

6. Revisiones Propuestas (Para 3 cláusulas problemáticas, sugiere redacción alternativa que sería más justa para el inquilino)

7. Protecciones Faltantes (¿Qué protecciones o cláusulas importantes para el inquilino faltan en este contrato?)

8. Evaluación General (¿Firmarías este contrato tal como está? ¿Por qué sí o por qué no?)

Nota: Este es un contrato de muestra solo para fines educativos. Los términos reales del contrato y su legalidad varían según la ubicación.